



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
VIII SEZIONE CIVILE

In persona del Giudice Unico, Dr.ssa Tiziana Pavoni, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. **791** del ruolo generale affari contenziosi dell'anno **2020**, posta in decisione all'udienza del 24.05.2022 e vertente

TRA

Parte_1 (cod. fisc. *C.F._1*) e *Parte_2*

[...] cod. fisc. *C.F._2*),

rappresentate e difese dagli Avv.ti PALLOTTA Manuela e DI BIAGIO Maria Paola ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Roma Viale dei Parioli nr. 67, giusto mandato allegato al ricorso introduttivo

Attrici/Ricorrenti

E

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), in persona del Presidente

C.F._3

Rappresentata e difesa dall'Avv. PROTA FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA TOMMASINI N. 12 ROMA, per procura generale alle liti;

Convenuto/Resistente

Oggetto: Altri contratti atipici.

FATTO E DIRITTO

All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 1 8 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello "svolgimento del processo" (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della *ratio decidendi*).

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, le Sigg.re Pt_1 e Parte_2 hanno convenuto dinanzi al Tribunale la Controparte_1 (quale unica erede di Per_1 [...]) al fine di ottenere: a) l'accertamento dell'obbligo della Controparte_1 [...] quale erede di Per_1 di Pietro, ex art. 91 c.p.c. al pagamento per intero dell'imposta di registro per le spese di cui alla Sentenza nr. 22938/2006, emessa dal Tribunale di Roma; b) l'accertamento del diritto alla restituzione ex art. 1299 cc della somma che, mensilmente, corrispondono all' Organizzazione_1 , in forza del titolo sopra indicato; c) la condanna della Controparte_1 alla restituzione di quanto dalle medesime versato all' Organizzazione_1 e) la condanna della Controparte_1 al risarcimento dei danni quantificato in € 36.607,15, ovvero della somma che il Tribunale riterrà di giustizia. Con vittoria delle spese di lite.

Si è regolarmente costituita la CP_1 chiedendo il rigetto delle domande avanzate *ex adverso*, eccependo: a) la prescrizione del diritto dell'azione di regresso;

b) non debenza delle somme richieste a titolo di risarcimento del danno; c) soccombenza parziale e reciproca; d) in riconvenzionale: restituzione della somma di € 4.579,66 già versata alle ricorrenti. Vinte le spese di lite.

Mutato il rito, assunti i mezzi istruttori, all'udienza del 24.05.2022 le Parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, come da verbale in atti e, la causa, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini *ex lege*.

Dall'esame dell'intera documentazione prodotta è emerso che:

- 1) l'intera vicenda prende le mosse dalla notifica -effettuata dall' *Org_1* [...] in data 25.02.2008, nei confronti delle Sig.re *Pt_2* e [...] *Parte_1* dell'Avviso nr. 2006/003/SC/000022938/001 e avente ad oggetto la *liquidazione dell'imposta di registrazione della Sentenza nr. 22938/2006* emessa dal Tribunale di Roma, all'esito del giudizio intercorso tra le Sigg.re *Parte_1* e la Sig.ra *Persona_1*. Nello specifico, la sentenza *de quo* ha visto soccombere la *Persona_1*, condannata al pagamento anche delle spese di lite e delle spese di CTU (Doc. 3- Fascicolo ricorrenti);
- 2) in seguito a varie vicende processuali –ricorsi alla *Controparte_2* e successive decisioni impugnate dall' *Organizzazione_1* ricorsi in Cassazione, nonché istanze in autotutela presentate dalle Sigg.re *Parte_2* [...] e *Pt_1* in data 19.02.2019 l' *Organizzazione_1* ha individuato la somma complessivamente dovuta –sempre in forza del medesimo titolo di cui sopra- in € 68.059,14 (quanto ad € 41.217,00 a titolo di imposta principale e quanto ad € 27.351,04 a titolo di sanzioni ed interessi –Doc. 17 Fascicolo ricorrenti);
- 3) le Sigg.re *Parte_3* ed *Pt_1*, in data 02.08.2019, hanno ottenuto dall' *Organizzazione_1* l'assenso alla rateizzazione dell'importo di cui al punto che precede, e stanno versando mensilmente il dovuto sino alla

complessiva somma di € 68.836,44, comprensiva di interessi e quota compensi per la dilazione (Doc. 18 Fascicolo ricorrenti);

- 4) le Sig.re *Pt_1* e *Parte_2* stanno procedendo al pagamento rateale del complessivo importo di € 68.836,44 a decorrere dal 02.08.2019 (Doc. 19 Fascicolo ricorrenti);
- 5) tra le Parti, il 21.10.2019 è intervenuto un accordo transattivo, in forza del quale, la *Controparte_1*, ha riconosciuto il proprio debito nella misura di 1/3 rispetto alla somma dovuta a titolo di sorte per la liquidazione delle spese di registrazione della Sent. Nr. 22938/06, impegnandosi al pagamento del complessivo importo di € 13.739,00 (Doc. 24 Fascicolo ricorrenti);
- 6) sulla scorta della decisione della *Organizzazione_2* di Roma, Sent. nr. 40/2019, si è appreso che l'Avviso di liquidazione nr. 2006/003/SC/000022938/001, mai stato notificato alla debitrice solidale, la Sig.ra *Persona_1*, di talché il debito della medesima, nei confronti del Fisco, per complessivi € 41.217,00, è stato dichiarato prescritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è parzialmente fondata per le ragioni che seguono.

Appare doveroso muovere dalla considerazione che, tra le spese giudiziarie da porre a carico della parte soccombente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., vada certamente compresa l'imposta di registrazione della sentenza, che costituisce il costo per la fruizione del servizio pubblico dell'amministrazione della giustizia e va posta a carico delle Parti che da tale servizio abbiano tratto vantaggio. Giova, altresì, richiamare l'art. 57, comma 1, DPR 131/1986, che dispone il principio di solidarietà passiva, con l'effetto che, il soggetto non soccombente che abbia in concreto provveduto all'adempimento dell'obbligo fiscale –in luogo di quella che vi era tenuta- ha il diritto di ripetere quanto versato a titolo di imposta di registro, atteso che *“la finalità di detta norma è quella di rafforzare la posizione*

dell'erario nei confronti dei contribuenti in vista della proficua riscossione delle imposte, salvo il diritto per ciascuno di essi di rivalersi nei confronti di colui che è civilmente tenuto al pagamento" (Cassazione Civile, sez. V, ord. n. 29158/2018).

È pacifico, altresì, che la parte *soccombente* tanto nella Sentenza del Tribunale di Roma nr. 22938/2006 quanto nella Sentenza della Corte d'Appello di Roma nr. 2753/2012 –che ha riformato la prima Sentenza solo in ordine alla condanna al pagamento delle indennità di occupazione- è la Sig.ra Persona_1, di talché, in forza del combinato disposto dell'art. 91 c.p.c. e 57, co. 1 DPR 131/1986, il soggetto tenuto al pagamento dell'imposta di Registro.

L'odierna convenuta neppure ha negato la circostanza che, a seguito del decesso della Sig.ra Persona_1 il 07.05.2014, sia divenuta unica erede, subentrando così nella posizione della *de cuius*.

Ora, ulteriore circostanza pacifica che, l' Organizzazione_1 abbia notificato l'Avviso alle sole *debitrici in solido* con la Sig.ra Per_1, le Sigg.re Parte_2 [...] ed Pt_1 e che queste hanno provveduto al pagamento, in luogo dell'obbligata (addivenendo ad un accordo con l'Amministrazione che prevede la corresponsione del dovuto –oltre interessi e spese- in forma rateale).

Ciò che rileva -nella presente vicenda- è la circostanza che le Sigg.re Pt_1 e Parte_2 siano state parti nel giudizio conclusosi con la Sentenza nr. 22938/2006, tanto è vero che l'Avviso di Liquidazione è stato loro notificato dall'Amministrazione quali debentrici solidali, ciò premesso deve richiamarsi la disciplina contenuta nell'art. 1298 c.c. in tema di obbligazioni solidali e, segnatamente, la disposizione in base alla quale, nel regolare i rapporti interni tra i coobbligati: "l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori ... salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi", cui segue l'azione di regresso prevista dall'art. 1299 c.c. Poiché le odierne attrici si sono surrogate ex art. 1203 III° co. c.c. nell'obbligazione, sorta nell'esclusivo interesse

dell'odierna convenuta (*rectius* nell'interesse del dante causa, la *de cuius* [...]
Per_1), il diritto di regresso non può che gravare per intero sulla medesima.

Appare doveroso ricordare che, in tema di obbligazioni solidali il regresso trova fondamento nella corresponsabilità ed è volto ad evitare l'ingiustificato depauperamento del patrimonio di chi abbia anticipato al terzo, anche per conto del condebitore, quanto dovuto. Come detto il debitore in solido, che ha pagato l'intero debito, ha diritto di regresso nei confronti dell'inadempiente per la quota di sua spettanza, ma la condizione per agire per la rivalsa è il già avvenuto pagamento del debito solidale da parte di uno solo dei condebitori in luogo di entrambi (Cass. 13180/07).

Dalla documentazione versata in atti è emerso che le attrici abbiano sinora corrisposto all' Organizzazione_1 la somma di € 41.217,00, ammontare peraltro neanche contestato dalla convenuta.

L'invocata richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, avanzata dalle ricorrenti da liquidarsi (anche) in via equitativa, deve però essere rigettata. Giova premettere, in conformità alla giurisprudenza della Suprema Corte, che, ai fini della risarcibilità del danno, deve essere fornita la prova, cioè l'esistenza della lamentata lesione, della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui si chiede il ristoro e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sent. n. 5960 del 18/03/2005). Esclusa, infatti, l'ipotesi di un risarcimento automatico e di un danno *in re ipsa*, appare evidente che la domanda risarcitoria debba essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione (cfr. Cass. SU 26972/08). Nel caso di specie le attrici si sono limitate ad illustrare solo genericamente il danno morale loro subito all'esito dello *shock* per aver ricevuto l'Avviso dell' CP_3

Venendo infine all'eccezione di prescrizione sollevata dalla *Controparte_1*

[...] si ritiene che, oltre ad essere stata formulata genericamente, non sia affatto pertinente. Nel caso specifico la prescrizione è maturata esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione, non anche nei confronti delle odierne attrici. La sussistenza di un vincolo di solidarietà, infatti, assume rilievo in relazione alla riferibilità a tutti i concorrenti degli eventi interruttivi della prescrizione, effettuati nei confronti di uno dei condebitori solidali, con conseguente applicazione delle regole generali in tema di solidarietà passiva e, in particolare dell'art 1310 c.c., che prevede che gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione, nei confronti di uno dei debitori in solido, hanno effetto riguardo agli altri debitori (da ultimo Cassazione sez. VI, n. 6997). Quindi i molteplici atti interruttivi inoltrati dall'Amministrazione alle odierne attrici, hanno spiegato i propri effetti anche nei riguardi della convenuta. A ciò si aggiunga che, anche la sottoscrizione della scrittura privata da parte della *CP_1* può essere qualificato quale atto idoneo all'interruzione della prescrizione dell'azione di regresso.

Per tutto quanto sin qui dedotto, deve essere disattesa anche la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta, in merito al rimborso dell'importo di € 4.759,66, corrisposto spontaneamente, importo che andrà ad essere decurtato dalla somma sin qui versata dalle attrici.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come nel dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:

1) ACCOGLIE la domanda, e, per l'effetto, CONDANNA la *Controparte_1*
[...] in persona del Presidente l.r.p.t. al pagamento in favore di [...] *Parte_1* e *Parte_2* della somma di € 36.637,34, detratta la somma già corrisposta di € 4.759,66, oltre agli interessi al tasso legale dal 2/08/2018 al saldo;

2) CONDANNA la *Controparte_1* in persona del Presidente l.r.p.t. al pagamento in favore di *Parte_1* e *Parte_2* delle spese di lite, LIQUIDATE in € 4.500,00 (ridotta del 50 % la sola fase istruttoria), oltre CPA ed IVA come per legge e se dovute.

Così deciso in Roma li 20.09.2022

Il Giudice

Dr.ssa Tiziana Pavoni